TESTAMENTO E LEGITTIMA

Testamento e casa: olografo, pubblico, pubblicazione e legato

Come riconoscere un testamento valido, cosa fare se lo trovi in casa, come si pubblica, cosa cambia se la casa è lasciata con un legato e chi è l'esecutore.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Se trovi un testamento tra le carte del defunto devi portarlo a un notaio per la pubblicazione appena hai notizia della morte. Solo dopo la pubblicazione il testamento olografo può essere eseguito, e solo allora si capisce chi riceve la casa, se come erede o come legatario.

Il testamento è l'atto, sempre revocabile, con cui una persona decide a chi andranno i suoi beni dopo la morte (art. 587 c.c.). Per la casa di famiglia è il documento più importante: stabilisce se la casa va a uno o più eredi, se è lasciata a una persona precisa con un "legato", se c'è un esecutore che deve occuparsene. Ma un testamento, per valere, deve rispettare forme precise. In questa guida vediamo le tre forme ordinarie, cosa fare se ne trovi uno, come cercarlo se non lo trovi e cosa cambia per la casa.

Quali tipi di testamento esistono?

Le forme ordinarie sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio, che può essere pubblico o segreto (art. 601 c.c.).

FORMA	CHI LO SCRIVE	REQUISITI PRINCIPALI	DOVE SI TROVA DI SOLITO
Olografo	Il testatore, a mano	Scritto per intero, datato (giorno, mese, anno) e firmato a mano; la firma alla fine (art. 602)	In casa, in cassetta di sicurezza, presso un notaio o una persona di fiducia
Pubblico	Il notaio, che mette per iscritto la volontà dichiarata dal testatore	Presenza di due testimoni, lettura, firma di testatore, testimoni e notaio (art. 603)	Presso il notaio che l'ha ricevuto
Segreto	Il testatore o un terzo, anche al computer	Consegna in busta sigillata al notaio davanti a due testimoni, con atto di ricevimento (artt. 604-605)	Presso il notaio

Due precisazioni:

- **Il testamento olografo è nullo** se non è scritto di pugno dal testatore o se manca la firma. Per altri difetti di forma, per esempio una data incompleta, può essere annullato su richiesta di chiunque vi abbia interesse, entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni (art. 606 c.c.).
- **La firma non deve per forza essere "nome e cognome"**: basta che identifichi con certezza il testatore (art. 602 c.c.).

Cosa fare se trovi un testamento in casa

Succede spesso: riordinando la casa del genitore, salta fuori una busta con scritto "testamento". Ecco come comportarti.

1. **Non aprire la busta se è chiusa o sigillata.** Portala intatta al notaio: nel verbale descriverà lo stato del documento e l'apertura.
2. **Non scrivere, non cancellare, non correggere nulla.** Anche una sottolineatura può far nascere sospetti.
3. **Fai una foto della busta e annota dove l'hai trovata.** Può servire se qualcuno contesterà l'autenticità.
4. **Portala a un notaio "appena hai notizia della morte".** È un obbligo per chiunque sia in possesso di un testamento olografo (art. 620 c.c.), non solo per gli eredi. La scelta del notaio è libera.
5. **Procurati l'estratto dell'atto di morte.** Il notaio lo allega al verbale.

6. **Informa gli altri familiari.** Dopo la pubblicazione il notaio comunica l'esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce l'indirizzo (art. 623 c.c.).

Se qualcuno possiede il testamento ma non lo presenta, chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare un termine per la presentazione (art. 620 c.c.). Oggi il ricorso va presentato al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione; la competenza passerà al giudice di pace dal 31 ottobre 2027, secondo l'ultimo rinvio della riforma.

> **Attenzione.** Nascondere, distruggere o alterare un testamento è molto grave: chi lo fa è escluso dalla successione come "indegno" (art. 463, n. 5, c.c.) e rischia anche conseguenze penali. Anche se il contenuto non ti piace, il testamento va presentato. Se pensi che sia falso o che il testatore non fosse capace di intendere, potrai contestarlo dopo, con un avvocato.

Come avviene la pubblicazione

Per il testamento olografo il notaio, alla presenza di due testimoni, redige un **verbale di pubblicazione**: descrive lo stato del foglio, ne riproduce il contenuto, ne menziona l'apertura se era sigillato. Al verbale sono allegati il testamento originale, vidimato su ogni mezzo foglio, e l'estratto dell'atto di morte. Il verbale è firmato da chi presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. **Solo dopo la pubblicazione il testamento olografo ha esecuzione** (art. 620 c.c.).

Il testamento segreto viene aperto e pubblicato dal notaio che lo custodisce, appena viene a sapere della morte (art. 621 c.c.). Il testamento pubblico, invece, è già un atto notarile: il notaio che lo ha ricevuto, appena sa della morte, ne comunica l'esistenza agli eredi e ai legatari (art. 623 c.c.).

Dopo la pubblicazione il verbale viene registrato all'Agenzia delle Entrate. Una copia ti servirà per la dichiarazione di successione e, più avanti, per la voltura e l'eventuale vendita della casa.

PASSO	CHI LO FA	TEMPO INDICATIVO
Ricerca del testamento	Familiari, notaio di fiducia, Registro generale dei testamenti	Da qualche giorno a qualche settimana
Pubblicazione (olografo o segreto)	Notaio, con due testimoni	Di solito in pochi giorni dall'appuntamento
Comunicazione agli eredi e legatari	Notaio	Dopo la pubblicazione
Dichiarazione di successione	Eredi e legatari	Entro 12 mesi dalla morte
Accettazione dell'eredità	Eredi	Entro 10 anni, ma meglio prima di vendere

Come sapere se esiste un testamento

Se in casa non trovi nulla, non significa che il testamento non ci sia. Puoi:

- chiedere ai notai con cui il defunto aveva rapporti (per esempio quello che ha fatto il rogito di acquisto della casa);
- controllare cassette di sicurezza e documenti bancari;
- chiedere un certificato al **Registro generale dei testamenti**, tenuto dall'Ufficio centrale degli archivi notarili del Ministero della Giustizia. Dopo la morte del testatore, chiunque creda di avervi interesse può chiedere un certificato; prima della morte non si può avere alcuna informazione. Il servizio si svolge solo per via telematica. Sul sito del Ministero trovi le istruzioni e i documenti da allegare.

Il Registro raccoglie i testamenti ricevuti o depositati presso i notai: un testamento olografo tenuto in un cassetto, mai consegnato a un notaio, non risulta. Per questo conviene sempre cercare anche tra le carte personali.

Erede o legatario: cosa cambia per la casa

Il testamento può lasciare la casa in due modi diversi.

	EREDE	LEGATARIO
Cosa riceve	Tutto il patrimonio o una quota (es. “nomino eredi i miei figli in parti uguali”)	Un bene preciso (es. “lascio la casa di via Roma a mia nipote Giulia”)
Serve accettare?	Sì, in modo espresso o tacito	No: il legato si acquista automaticamente alla morte, salvo rinuncia (art. 649 c.c.)
Debiti del defunto	Risponde dei debiti, anche con i propri beni se accetta puramente e semplicemente	Non è tenuto a pagare i debiti ereditari (art. 756 c.c.), salvo i pesi posti a suo carico dal testamento; se sulla casa c’è un’ipoteca, il creditore può comunque agire sull’immobile
Possesso della casa	Lo ha come coerede	Deve chiedere il possesso agli eredi (art. 649 c.c.)
Dichiarazione di successione	Obbligato	Obbligato anche lui

Nella pratica la distinzione dipende da come è scritto il testamento ed è a volte discussa: se la frase è ambigua, chiedi al notaio come interpretarla. Ricorda anche che, se la casa va a una persona sola, gli altri legittimari possono avere diritto a una parte del valore: vedi la guida sull’azione di riduzione.

Esempio pratico: il legato della casa alla nipote

Elisa, vedova senza figli, lascia un testamento olografo trovato dalla sorella Marta in un cassetto: “Lascio il mio appartamento di via dei Tigli a mia nipote Giulia. Nomino erede di tutto il resto mia sorella Marta.”

- Marta porta la busta chiusa a un notaio, con l’estratto dell’atto di morte. Il notaio pubblica il testamento con due testimoni.
- Giulia diventa proprietaria dell’appartamento, del valore di 180.000 euro, dal momento della morte di Elisa, senza dover accettare. Deve però chiedere il possesso a Marta, che è l’erede.
- Marta riceve il resto: conto corrente di 25.000 euro, meno un debito residuo di 4.000 euro per una ristrutturazione. Come erede, risponde lei del debito.
- Elisa non aveva coniuge, figli né genitori: non ci sono legittimari, quindi nessuno può chiedere la riduzione.

- Entro 12 mesi presentano la dichiarazione di successione. Giulia, nipote (parente di terzo grado), paga l'imposta di successione con l'aliquota prevista per i parenti; Marta, sorella, con quella prevista per i fratelli, che ha una franchigia. Per una stima usa il calcolatore delle imposte.

Se Giulia non vuole l'appartamento, per esempio perché è in cattive condizioni, può rinunciare al legato. In quel caso l'appartamento resta nell'eredità e va a Marta.

L'esecutore testamentario

Il testatore può nominare uno o più **esecutori testamentari**, cioè persone incaricate di far rispettare le sue volontà (art. 700 c.c.). Può essere anche un erede o un legatario, purché pienamente capace (art. 701 c.c.).

Cosa può fare l'esecutore, salvo diversa volontà del testatore (art. 703 c.c.):

- amministrare i beni dell'eredità, casa compresa, prendendone possesso;
- compiere gli atti di gestione necessari, come buon padre di famiglia;
- tenere il possesso per non più di un anno dall'accettazione dell'incarico, prorogabile dal giudice di un altro anno solo per evidente necessità;
- **vendere beni dell'eredità solo con l'autorizzazione del giudice**, sentiti gli eredi.

Gli atti dell'esecutore non tolgono ai chiamati il diritto di rinunciare all'eredità o di accettarla con beneficio d'inventario.

Situazioni particolari

Più testamenti. Se trovi due testamenti con date diverse, portali entrambi al notaio. Il testamento più recente che non revoca espressamente i precedenti annulla soltanto le disposizioni incompatibili con esso (art. 682 c.c.). Esempio: nel 2015 il padre lascia la casa al figlio maggiore; nel 2022 scrive "lascio i miei risparmi a mia figlia". Le due disposizioni sono compatibili e valgono entrambe. Se invece nel 2022 avesse scritto "lascio la casa a mia figlia", varrebbe questa.

Testamento che parla solo della casa. Se il testamento dispone solo dell'appartamento, per tutti gli altri beni si applicano le quote di legge (successione

legittima). Succede spesso con conti correnti, auto o una seconda casa dimenticata.

Testamento che nomina erede chi è già morto. Se il chiamato non può o non vuole accettare e il testatore non ha previsto un sostituto, al suo posto possono subentrare i suoi discendenti, se era figlio, fratello o sorella del defunto (rappresentazione, artt. 467 e 468 c.c.). Negli altri casi la quota può andare agli altri eredi o seguire le regole di legge: fatti guidare dal notaio.

Testamento con disposizioni sulla casa "con obbligo". Il testatore può chiedere, per esempio, che il figlio che riceve la casa lasci abitare la sorella per un certo tempo. Sono i cosiddetti oneri o pesi. Attenzione però: non si possono imporre pesi o condizioni sulla quota di legittima (art. 549 c.c.).

Esempio pratico: due fratelli e un testamento sbagliato

Giovanni trova nel comodino del padre Luigi un foglio stampato al computer, firmato a mano: "Lascio la casa a Giovanni, i risparmi ad Alberto". Non ci sono altri testamenti. Il notaio spiega che un foglio scritto a computer non vale come testamento olografo e, non essendo stato consegnato sigillato a un notaio, non è nemmeno un testamento segreto (artt. 602 e 604 c.c.).

Si apre quindi la successione legittima: Luigi era vedovo, e i due figli ereditano tutto in parti uguali (art. 566 c.c.). Casa da 200.000 euro e risparmi per 50.000 euro: 125.000 euro di valore a testa, casa in comproprietà al 50%. Se i due fratelli vogliono comunque rispettare la volontà del padre, possono farlo con una divisione davanti al notaio: Giovanni prende la casa (200.000), Alberto i risparmi (50.000) più un conguaglio di 75.000 euro pagato da Giovanni. È una scelta volontaria, non un obbligo.

Errori frequenti

- **Considerare valido un foglio scritto al computer e firmato.** Non è un olografo.
- **Aprire e "sistemare" il testamento prima di portarlo al notaio.** Meglio consegnarlo così com'è.

- **Fermarsi al primo testamento trovato.** Potrebbe esisterne uno più recente: le disposizioni del testamento successivo prevalgono su quelle incompatibili del precedente.
- **Pensare che, con il testamento, la legittima non conti più.** Coniuge, figli e, in mancanza di figli, genitori conservano i loro diritti. Vedi chi eredita la casa.
- **Vendere la casa prima della pubblicazione.** Senza pubblicazione non è nemmeno chiaro chi sia il proprietario.

Checklist dei documenti

- Originale del testamento (busta compresa) o indicazione del notaio che lo custodisce.
- Estratto dell'atto di morte.
- Documento d'identità e codice fiscale di chi presenta il testamento.
- Certificato del Registro generale dei testamenti, se lo hai richiesto.
- Visure catastali della casa, per preparare la dichiarazione di successione.

Domande frequenti

Un testamento scritto al computer e firmato a mano è valido? +

Quanto costa pubblicare un testamento olografo? +

Posso aprire la busta del testamento che ho trovato? +

Il legatario della casa deve accettare l'eredità? +

Fonti

- Codice civile, art. 587: testamento (Normattiva)
- Codice civile, art. 601: forme del testamento (Normattiva)

- Codice civile, art. 602: testamento olografo (Normattiva)
- Codice civile, art. 603: testamento pubblico (Normattiva)
- Codice civile, artt. 604-605: testamento segreto (Normattiva)
- Codice civile, art. 606: nullità e annullabilità per difetto di forma (Normattiva)
- Codice civile, art. 620: pubblicazione del testamento olografo (Normattiva)
- Codice civile, art. 621: pubblicazione del testamento segreto (Normattiva)
- Codice civile, art. 623: comunicazioni agli eredi e legatari (Normattiva)
- Codice civile, art. 463: casi di indegnità (Normattiva)
- Codice civile, art. 467: rappresentazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 468: soggetti della rappresentazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 756: esenzione del legatario dai debiti (Normattiva)
- Codice civile, art. 549: divieto di pesi sulla legittima (Normattiva)
- Codice civile, art. 566: successione dei figli (Normattiva)
- Codice civile, art. 682: testamento posteriore (Normattiva)
- Codice civile, art. 649: acquisto del legato (Normattiva)
- Codice civile, artt. 700-703: esecutore testamentario (Normattiva)
- Ministero della Giustizia: Amministrazione degli archivi notarili e Registro generale dei testamenti

Fa parte della guida Chi eredita la casa: quote di legge, testamento e legittima.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.